



**TÉRMINOS DE REFERENCIA
REQUERIMIENTO COMPRA ÁGIL**



martes, 30 de junio de 2026

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE CAD PROFESIONAL
UNIDAD REQUIRENTE	SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO DISPONIBLE	\$2.092.326.-
PLAZO ENTREGA REQUERIDO	1 DÍA

1. GENERALIDADES:

Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto regular el proceso de adquisición mediante Compra Ágil de los productos y/o servicios indicados en el numeral 2 del presente documento.

La adjudicación se realizará al proveedor que ofrezca las condiciones más ventajosas para los intereses de este Municipio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del presente documento.

2. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

La Ilustre Municipalidad de Coinco, a través de compra ágil, requiere la adquisición de los siguientes productos y/o servicios:

CANTIDAD REQUERIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
4	Se requieren licencias originales de AutoCAD o software profesional equivalente, con suscripción anual vigente, que incluya soporte técnico permanente durante toda la vigencia de la licencia. El oferente deberá acreditar su calidad de distribuidor autorizado del fabricante, mediante la presentación de un certificado oficial vigente que lo habilite para la comercialización de las licencias ofertadas. Asimismo, el oferente deberá contemplar una capacitación presencial o remota (según requiera unidad técnica), dirigida a los usuarios finales, orientada a la correcta operación y utilización del software en el desarrollo de sus funciones. La capacitación deberá abordar, como mínimo, la instalación, activación, configuración, administración de licencias, herramientas principales de dibujo y edición, gestión de archivos, compatibilidad e interoperabilidad con formatos utilizados por la institución, además de las funcionalidades necesarias para asegurar la adecuada operatividad del sistema por parte de los usuarios. La capacitación deberá considerar un enfoque práctico, permitiendo que los participantes adquieran las competencias necesarias para el uso eficiente del software. ..

3. DE LAS OFERTAS Y OFERENTES

La oferta que presente el proveedor solo deberá realizarla a través del portal www.mercadopublico.cl, en el módulo de compra ágil dispuesto por la Dirección de Compras.

Los oferentes que se interesen en participar de esta adquisición, podrán ser personas naturales o jurídicas, Inscritas y Habilitadas en el portal de Mercado Público y con los giros correspondientes frente al S.I.I relacionados a la naturaleza del producto y/o servicio requerido

Los oferentes al momento de postular, deberán contar con Inicio de Actividades ante el S.I.I y con el Giro o la Actividad Económica relacionado a los productos y/o servicios requeridos, esto según se establece en el DL N° 825 sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, en el DL N° 830 sobre Código tributario y el la Ley 21.713 que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal.

Los oferentes al momento de postular con su oferta económica electrónica, esta deberá ser por la totalidad de sus productos ofertados. Las Ofertas económicas que postulen a un valor unitario, serán declaradas inadmisibles.

El Artículo 56 de la Ley N°19.886 indica: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1, literal d) del artículo 7, el procedimiento de Compra Ágil se realizará con empresas de menor tamaño y proveedores locales.



TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUERIMIENTO COMPRA ÁGIL



Para garantizar la selección de empresas de menor tamaño y proveedores locales por parte de los organismos públicos en los procesos de compra, el reglamento establecerá las condiciones en que operará la plataforma del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado.

Solo en el caso en que el respectivo organismo que solicitó el envío de cotizaciones a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado no hubiese recibido cotización alguna correspondiente a una empresa de menor tamaño o proveedor local, aquel podrá seleccionar por ese mismo medio a un proveedor que no cumpla con aquellas características.

4. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A PRESENTAR

DOCUMENTO Y/O INFORMACIÓN	OBLIGATORIO	EVALUABLE
COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA o FICHA TÉCNICA (deberá indicar descripción de los productos y/o servicios ofertados)	SI	SI
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLAZOS DE ENTREGA	SI	SI
CERTIFICADO DE LA MARCA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	SI	SI
CAPACITACIÓN SISTEMA OPERATIVO	SI	SI
FORMULARIO N.º 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE	NO	SI

Cualquier omisión y/o no presentación de documentación obligatoria dará lugar a NO considerar la oferta.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

5.1 EN PRIMERA INSTANCIA

Se adjudicará la Compra Ágil al proveedor cuya propuesta sea de menor valor económico siempre y cuando cumpla lo siguiente:

- No supere las 100 UTM
- La oferta económica se ajuste al Presupuesto Disponible
- Cumpla con la totalidad productos y/o servicios solicitados
- Los productos y/o servicios cumplan de manera igual o equivalente con las características y especificaciones establecidas en el numeral 2 de este documento.
- Adjunte la documentación considerada como obligatoria
- La propuesta entregue la información respecto a la disponibilidad y plazos de entrega de los productos y/o servicios, y además que estos cumplan con lo solicitado en la los presentes Términos de Referencia.
- Cumpla con lo establecido en el art.56 de la Ley N°19.886

5.2 EN SEGUNDA INSTANCIA

En caso de que la oferta más económica no cumpla con la totalidad de los productos y/o servicios o con las características y especificaciones requerida, se procederá a adjudicar la oferta siguiente en el ranking económico, siempre que la oferta a evaluar cumpla con lo indicado en el punto 5.1, y así sucesivamente.

5.3 TERCERA INSTANCIA

En caso de que ninguna oferta cumpla con lo requerido en el punto 5.1, se podrá adjudicar de todas formas cuando cumpla lo siguiente:

- No supere las 100 UTM
- Cumplan con la mayoría de los productos y/o servicios solicitados
- Los productos y/o servicios cumplan medianamente con las características y especificaciones establecidas en el numeral 2 de este documento.
- Adjunte la documentación considerada como obligatoria.
- La propuesta entregue la información respecto a la disponibilidad y plazos de entrega de los productos y/o servicios, y además que estos cumplan medianamente con lo solicitado en la los presentes Términos de Referencia.



TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUERIMIENTO COMPRA ÁGIL



- Cumpla con lo establecido en el art.56 de la Ley N°19.886

5.4 INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán declaradas inadmisibles cuando:

- La oferta económica supere el presupuesto disponible, salvo en caso de Adjudicación en Tercera Instancia.
- La oferta económica electrónica no sea por la totalidad de los productos ofertados.
- Los productos y/o servicios requeridos NO cumplan con las características y especificaciones establecidas en el numeral 2 de este documento.
- El plazo de entrega ofertado supere el plazo de entrega requerido, salvo en caso de Adjudicación en Tercera Instancia.
- La propuesta no incluya la documentación y/o información obligatoria establecidas en el numeral 2 de este documento.
- En la evaluación se detecte que algún producto o servicio considera un sobreprecio o este no se asemeja con los valores comerciales de mercado.
- El valor de lo ofertado resulte superior a 100 UTM.
- Se considere que la(s) oferta(s) recibidas no convengan a los intereses del Municipio.

6. DEL DESEMPATE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

En casos de producirse un empate en el valor ofertado entre dos o más proveedores, y siempre y cuando las ofertas a evaluar cumplan con lo indicado en el numeral 5.1, se procederá de acuerdo a lo siguiente:

- Se preferirá aquella propuesta que oferte el menor tiempo de entrega.
- En caso de continuar el empate, se considerará aquella oferta que haya entregado la mayor cantidad de documentación "No Obligatoria" de respaldo de su oferta, según lo indicado en el numeral 4 de los presentes Términos de referencia.
- En caso de continuar el empate, se considerará aquella oferta que primero haya sido ingresada en la ficha electrónica del proceso de Compra Ágil.

7. DE LA RE ADJUDICACIÓN

La Municipalidad de Coinco podrá readjudicar la Compra Ágil al oferente que siga en orden de prelación, en los siguientes casos:

- Si al momento de proceder con la respectiva Orden de Compra, el proveedor a adjudicar no se encuentra en estado Hábil en su perfil de Proveedor.
- Si el oferente, NO acepta la Orden de Compra en los primeros tres días hábiles siguientes de enviada la orden de compra.
- Si el oferente adjudicado se desiste de su oferta o se encuentra sin stock disponible de los productos y/o servicios ofertados.
- Si el oferente adjudicado no da cumplimiento al plazo de entrega, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula "Multas" de los presentes Términos de Referencia.
-

8. MULTAS Y SANCIONES EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

- **Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.
- **Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.
- **Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva



TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUERIMIENTO COMPRA ÁGIL



incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

9. PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada o por correo electrónico entregado por el proveedor en su oferta, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato o por correo electrónico a msantibanez@municoingo.cl y a jfuentes@municoingo.cl, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador. Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.

Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado mediante carta certificada o por correo electrónico.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 10 días hábiles para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor. No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

El valor de la multa confirmada, deberá ser descontado administrativamente por el Proveedor en la correspondiente facturación.

10.- FORMA DE PAGO

Los Estados de Pago se generarán en base a la(s) factura(s) o boleta(s) emitida(s) y debidamente asociada(s) a la respectiva Orden de Compra, y se efectuarán contra recepción conforme de la factura o boleta de servicios correspondiente, dentro de un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la fecha de dicha recepción conforme. En ningún caso el monto de la factura o boleta emitida y asociada a una Orden de Compra podrá exceder el valor total de la respectiva Orden de Compra.

Considerando que podrán existir múltiples entregas, ya sea por disponibilidad de stock, entregas parciales previamente acordadas o requerimientos especiales, se permitirá la emisión de una factura o boleta por cada entrega realizada y asociada a la respectiva Orden de Compra. Cada uno de estos pagos se efectuará contra recepción conforme de la factura o boleta de servicios correspondiente, dentro del plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme. En ningún caso el monto total de las facturas o boletas emitidas y asociadas a una misma Orden de Compra podrá exceder el valor total de dicha Orden de Compra.

De acuerdo con lo anterior, el adjudicatario deberá emitir la factura o boleta que corresponda, por los montos respectivos, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Coinco, RUT N° 69.081.600-8, con domicilio en Plaza Los Héroes N° 3, comuna de Coinco, indicando claramente el servicio prestado y el número de la Orden de Compra asociada.

En caso de celebrarse un contrato de factoring, la empresa adjudicada deberá notificarlo al mandante dentro de un plazo máximo de 48 horas contadas desde la celebración de dicho contrato.